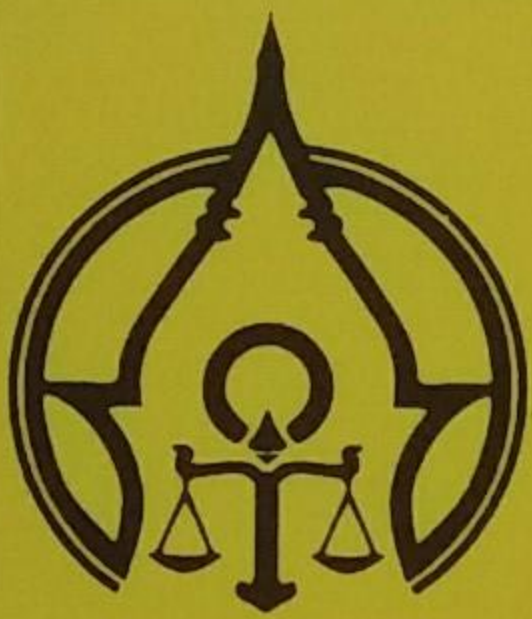


วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมมาธิราช

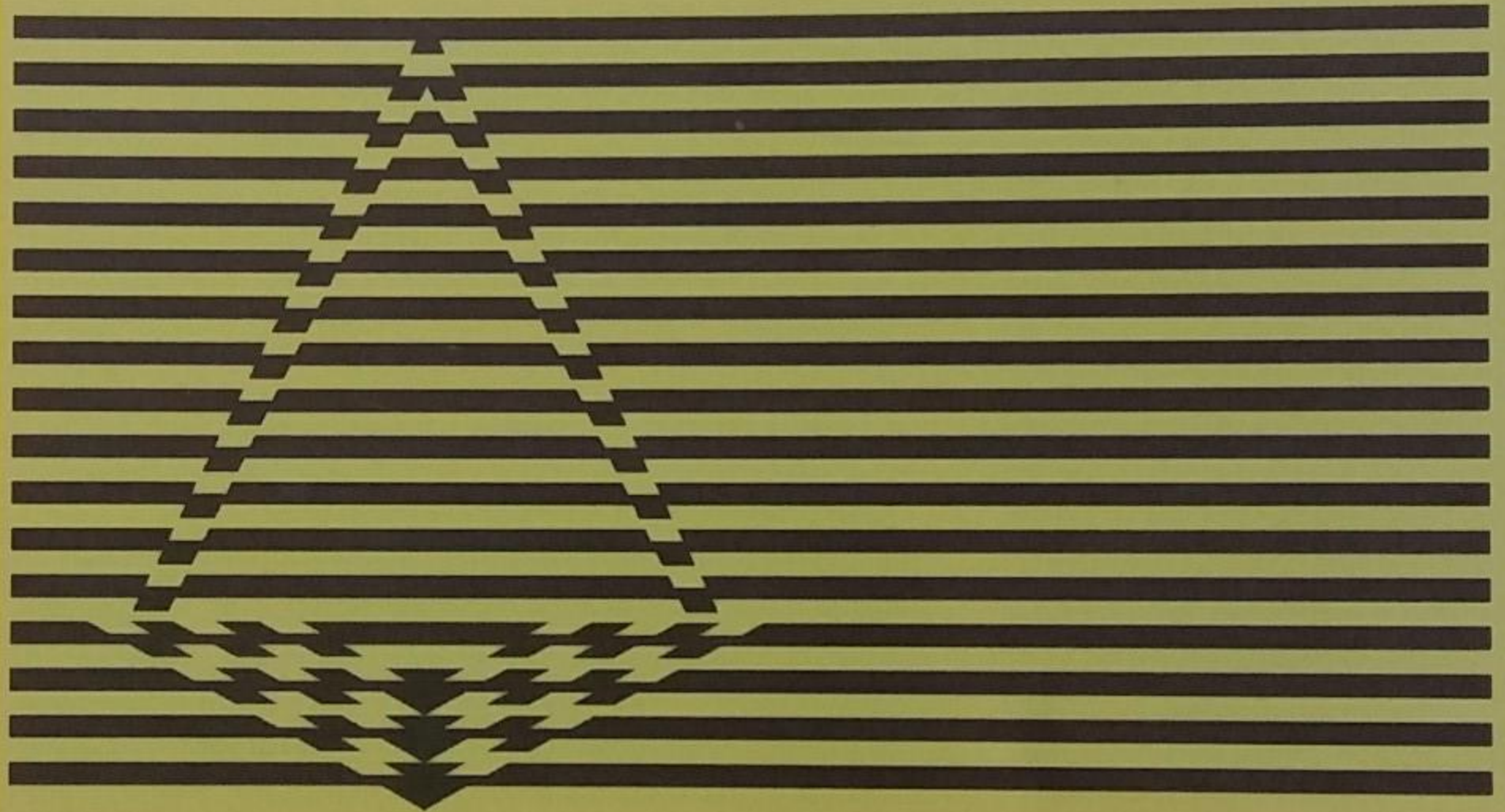
SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776

ปีที่ 27 ฉบับที่ 1

กันยายน 2558



✧ บทความทั่วไป

- คู่รักเพศเดียวกันกับการอุ้มบุญ กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา
- ลักษณะบ่งเฉพาะเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่น
- การแก้ไขปัญหาค้างและจำนำเหนือสิ่งหาปริมาณทรัพย์สินเดียวกัน
- ความจำเป็นในการนำมาตรการคุ้มครองพยาน โดยการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างรัฐมาใช้ ในการคุ้มครองพยานที่ได้รับการช่วยเหลือ คุณค่าอย่างร้ายแรงในคดีที่เกี่ยวข้องกับองค์กร อาชญากรรมข้ามชาติ
- ชายกับชาย หรือหญิงกับหญิงอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา เมื่อมีบุตร สถานภาพของบุตรเป็นอย่างไร
- บทความวิจัย: วิเคราะห์สาระสำคัญของพันธกรณีและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ตามพิธีสารฉบับที่ 1 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ตอนที่ 1)
- รายงานการสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

✧ แนะนำกฎหมายใหม่

✧ คำพิพากษากฎีกาที่น่าสนใจ ประกอบชุดวิชา

✧ วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา

วิเคราะห์ข้อสอบ



กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

อาจารย์ อังครัต ดลเจิม

คำถาม

นายป้อมเป็นหนี้เงินกู้นางแยม อยู่ 40,000 บาท นางแยมทวงถามให้ชำระหนี้หลายครั้งแล้ว แต่นายป้อมก็ยังไม่ยอมชำระให้ นางแยมได้ชู้นายป้อมว่า ถ้าไม่ยอมชำระหนี้แต่โดยดีจะนำเรื่องนี้ขึ้นฟ้องร้องต่อศาลและจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของนายป้อมทราบว่าเป็นหนี้ตนอยู่ 40,000 บาท ด้วย นายป้อมกลัวมากจึงได้บอกนางแยมว่าจะนำเงินมาชำระให้ภายใน 3 วัน นางแยมเห็นว่าได้โอกาสจึงขอให้นายป้อมขายพระเครื่องให้แกตนด้วยในราคาเพียง 5,000 บาท ซึ่งความจริงแล้วราคาตลาดของพระเครื่องอยู่ในระหว่าง 20,000-30,000 บาท นายป้อมตกลงขายให้แต่โดยดี โดยจะนำพระเครื่องมามอบให้ในวันรุ่งขึ้น ต่อมาในวันนั้นเอง นายป้อมได้ไปปรึกษานางเปิ้ล นางเปิ้ลจึงแนะนำว่านายป้อมไม่ต้องชำระหนี้และไม่ต้องส่งมอบพระเครื่องตามสัญญาเพราะสัญญาดังกล่าวไม่สามารถใช้บังคับกันได้ ดังนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่าคำแนะนำของนางเปิ้ลถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด อธิบาย

หลักกฎหมาย

มาตรา 164 การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมฆียะ

การข่มขู่ที่จะทำให้เกิดการใดตกเป็นโมฆียะนั้น จะต้องเป็นการข่มขู่ที่จะให้เกิดภัยอันใกล้จะถึงและร้ายแรงถึงขนาดที่จะจงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัว ซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่เช่นนั้น การนั้นก็คงจะมีได้กระทำได้

มาตรา 165 การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่

การใดที่กระทำไปเพราะนับถือว่าเกรง ไม่ถือว่าการนั้นได้กระทำเพราะถูกข่มขู่

วินิจฉัย

กรณีตามปัญหานี้ ประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาคือ การกระทำของนางแยมเป็นการข่มขู่อันจะทำให้นิติกรรมเป็นโมฆียะหรือไม่

ตามอุทาหรณ์ การขู่ว่าจะฟ้องคดีก็ดี การขู่ว่าจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าเป็นหนี้ก็ดีถือว่าเป็นการใช้สิทธิตามปกตินิยม ซึ่งบุคคลย่อมกระทำได้ตามกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการกระทำของนางแยมจึงไม่ตกเป็นโมฆียะ สัญญาซื้อขายพระเครื่องอันมีผลเกิดจากการที่นางแยมขู่ว่าจะฟ้องคดีและจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชานายป้อมทราบหากนายป้อมไม่ชำระหนี้จึงสมบูรณ์ นายป้อมจึงมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ด้วยการส่งมอบพระเครื่องให้แก่นางแยม และนางแยมมีหน้าที่ที่จะต้องชำระราคาแก่นายป้อม

สำหรับหนี้เงินกู้ซึ่งเป็นหนี้ชอบด้วยกฎหมาย นายสมพงษ์ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ตามกฎหมายอยู่แล้ว ไม่มีเหตุที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ได้ ไม่ว่าสัญญาซื้อขายพระเครื่องระหว่างนายป้อมกับนางแยมจะเป็นโมฆียะเพราะเหตุข่มขู่หรือไม่ เพราะเป็นคนละกรณีกัน

วิเคราะห์

จากคำถามในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ถือเป็นการข่มขู่ ตามป.พ.พ. มาตรา 165 ที่บัญญัติว่า ในกรณีการขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ ซึ่งการขู่จะใช้สิทธิตามปกตินิยม คือ การใช้สิทธิที่มีอยู่ข่มขู่และเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย หากไม่มีสิทธินั้นอยู่ในขณะข่มขู่ ไม่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิตามปกตินิยม เช่น การที่เจ้าหนี้ขู่ลูกหนี้ว่า หากไม่ชำระหนี้จะฟ้องร้องต่อศาล หรือขู่ว่าจะดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ ถ้าไม่ทำสัญญารับสภาพหนี้ให้ผู้ขู่ โดยมีหลักฐานว่าผู้ขู่มีมูลที่จะฟ้องคดีอาญาแก่ผู้ถูกขู่ฐานลักทรัพย์ เช่นนี้ถือเป็นการขู่โดยใช้สิทธิตามปกตินิยม

จากโจทย์การที่นางแป่มขู่นายป้อมว่าจะฟ้องคดีก็ดี การขู่ว่าจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าเป็นหนี้ก็ดี ถือว่าเป็นการใช้สิทธิตามปกตินิยมตามป.พ.พ. มาตรา 165 ซึ่งบุคคลย่อมกระทำได้ตามกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่แต่อย่างใด เพราะฉะนั้นการกระทำของนางแป่มจึงไม่ตกเป็นโมฆียะ เมื่อเป็นเช่นนี้สัญญาซื้อขายพระเครื่องอันมีผลเกิดจากการที่นางแป่มขู่ว่าจะฟ้องคดีและจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชานายป้อมทราบหากนายป้อมไม่ชำระหนี้จึงสมบูรณ์ นายป้อมจึงมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ด้วยการส่งมอบพระเครื่องให้แก่นางแป่ม และนางแป่มมีหน้าที่ที่จะต้องชำระราคาแก่นายป้อม นอกจากนี้หนี้เงินกู้ซึ่งเป็นหนี้ชอบด้วยกฎหมาย นายป้อมย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ตามกฎหมายอยู่แล้ว ไม่มีเหตุที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ได้ ไม่ว่าสัญญาซื้อขายพระเครื่องระหว่างนายป้อมกับนางแป่มจะเป็นโมฆียะเพราะเหตุข่มขู่หรือไม่ เพราะเป็นคนละกรณีกัน

อนึ่ง นักศึกษาส่วนใหญ่วินิจฉัยในข้อนี้ผิดพลาดโดยวินิจฉัยว่าเมื่อนางแป่มแสดงเจตนาโดยการข่มขู่แล้ว ย่อมเป็นโมฆียะทุกกรณีทั้งกรณีสัญญาซื้อขายพระเครื่องและกรณีหนี้เงินกู้ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิดโดยในที่นี้เห็นได้ว่า นักศึกษาศึกษาเฉพาะหลักกฎหมายในป.พ.พ. มาตรา 164 ที่วางหลักไว้ว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมฆียะ แต่ไม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ถือเป็นการข่มขู่ ตามป.พ.พ. มาตรา 165 ดังนั้น ในการศึกษาในลำดับต่อไปนักศึกษาควรจะต้องพิจารณาบริบทของหลักกฎหมายตลอดจนตรวจสอบว่าในหลักกฎหมายเรื่องนั้นมีข้อยกเว้นหรือไม่ หากมีข้อยกเว้นควรศึกษาว่ากฎหมายในเรื่องนั้นมีหลักการอย่างใดบ้างจึงจะทำให้นักศึกษาทำความเข้าใจมาตรานั้น เรื่องนั้น ได้อย่างถูกต้อง



กฎหมายแพ่ง 2

อาจารย์เกิดยุคดา เกิดลาภผล

คำถาม

นายเต้ขับรถยนต์ของตนตามหลังรถยนต์ของนายเติ้ลซึ่งขับมาอย่างช้ามากจนทำให้นายเต้ไม่พอใจ เมื่อรถติดไฟแดงนายเต้จึงจอดรถเทียบรถนายเติ้ลพร้อมกับตะโกนว่ากล่าวนายเติ้ลแต่นายเติ้ลไม่สนใจ นายเต้โมโหจึงใช้ก้อนหินขว้างใส่รถยนต์ของนายเติ้ลทำให้นายเติ้ลสลับไป และรถยนต์ของนายเติ้ลวิ่งไกลต่อไปจนชนกำแพงบ้านของนายเคพังเสียหาย ดังนี้ให้ท่านวินิจฉัยพร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ

1. นายเต้ต้องรับผิดชอบนายเค กรณีละเมิดหรือไม่ เพราะเหตุใด
2. นายเติ้ลต้องรับผิดชอบนายเค กรณีละเมิด และกรณีความเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น (4 คะแนน)

มาตรา 437 บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะ อย่างไรก็ดีอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั่นเอง (4 คะแนน)

วินิจฉัย

หลักเกณฑ์ของการกระทำความผิดอันเป็นการละเมิดตามมาตรา 420 ประกอบด้วย

1. เป็นบุคคลที่มี “การกระทำ” โดยรู้สำนึก และได้กระทำโดยการเคลื่อนไหวร่างกายหรือโดยการงดเว้น ซึ่งได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
2. ทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย
3. มีความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด
4. ผลที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับการกระทำ

(1) นายเต้ต้องรับผิดชอบนายเค กรณีละเมิดหรือไม่ เห็นว่า การที่นายเต้ใช้ก้อนหินขว้างใส่รถยนต์ของนายเติ้ล จนสลับทำให้รถของนายเติ้ลวิ่งไกลไปชนกำแพงบ้านของนายเค และทำให้กำแพงบ้านพังเสียหายนั้น

การกระทำความผิดกล่าวถึงเป็นการกระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำโดยจงใจทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย ทำให้เขาเสียหายแก่ทรัพย์สิน กรณีนี้มีความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของนายเค และความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์กับการกระทำของนายเต๋ กล่าวคือ หากนายเต๋ไม่ขวางกั้นหินใส่รถยนต์ของนายเติ้ลเป็นเหตุให้นายเติ้ลสลับหมดสติไม่รู้สำนึกและไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้จึงทำให้รถของนายเติ้ลวิ่งไกลไปชนกำแพงบ้านของนายเค และกำแพงบ้านของนายเคก็คงไม่เสียหาย ดังนั้น จึงถือว่านายเต๋กระทำละเมิดต่อนายเคตามมาตรา 420 จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายเค (4 คະແນນ)

(2) นายเติ้ลต้องรับผิดชอบต่อนายเคกรณีละเมิดหรือไม่ เห็นว่า โดยหลักในเรื่องละเมิดนั้น นายเติ้ลไม่ต้องรับผิดชอบต่อนายเคตามมาตรา 420 เพราะขณะเกิดเหตุนายเติ้ลสลบอยู่ไม่รู้สำนึกในการกระทำ จึงถือว่านายเติ้ลมิได้มีการกระทำความผิดจะเข้าหลักในเรื่องละเมิด (2 คະແນນ)

นายเติ้ลต้องรับผิดชอบต่อนายเคกรณีความเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะหรือไม่ เห็นว่า กรณีนี้ถือเป็นความเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล ตามมาตรา 437 วรรคแรก ซึ่งเป็นความผิดเด็ดขาดที่กำหนดให้ผู้ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะนั้นต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะนั้น ดังนั้น นายเติ้ลซึ่งเป็นผู้ครอบครองและควบคุมรถยนต์ในขณะที่เกิดความเสียหายจึงต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดจากรถยนต์ของตนด้วย แต่ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุที่เกิดขึ้นกับกำแพงบ้านของนายเคเป็นเหตุสุดวิสัยที่นายเติ้ลไม่อาจป้องกันได้ นายเติ้ลจึงสามารถอ้างข้อยกเว้นดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ให้พ้นผิดได้ (2 คະແນນ)

สรุป

- (1) นายเต๋ต้องรับผิดชอบต่อนายเค (2 คະແນນ)
- (2) นายเติ้ลไม่ต้องรับผิดชอบต่อนายเค (2 คະແນນ)

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นการวัดความรู้นักศึกษาในเรื่องหลักทั่วไปของความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา 420 และความเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล ตามมาตรา 437 วรรคแรก ข้อผิดพลาดและข้อควรปรับปรุงของนักศึกษาที่ตรวจพบคือ

1. นักศึกษาอ่านโจทย์ไม่เข้าใจและอ่านไม่ละเอียดรอบคอบ

นักศึกษาต้องค่อยๆ อ่านโจทย์อย่างมีสมาธิ นอกจากนั้นการจะอ่านโจทย์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น นักศึกษาอาจจะทำได้โดยการขีดเส้นใต้ประเด็นสำคัญและคำสำคัญในโจทย์ ปัญหาที่พบคือนักศึกษาไม่ทราบคำถามในข้อที่ 2 มีคำถามย่อยอีก 2 คำถาม

ความจริงแล้วข้อสอบข้อนี้ถือว่าไม่ยากนัก หากนักศึกษาอ่านโจทย์ด้วยความรอบคอบและวิเคราะห์โจทย์ก่อนก็สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมทุกประเด็น เพราะคำตอบก็มีนัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในโจทย์อยู่แล้ว ทั้งนี้การวินิจฉัยในประเด็นข้อกฎหมายก็เป็นไปตามตัวบททุกประการซึ่งรายละเอียดก็ปรากฏในข้อเท็จจริงตามโจทย์อย่างชัดเจนอยู่แล้วเช่นกัน

2. นักศึกษาไม่ตอบคำถามที่โจทย์ถาม

โดยข้อสอบข้อนี้นักศึกษาส่วนใหญ่จะวินิจฉัยในประเด็นที่ตนเองอยากจะตอบ โดยไม่วินิจฉัยในประเด็นที่โจทย์ถาม เช่น นักศึกษาบางส่วนจะมุ่งไปวินิจฉัยกรณีที่ความรับผิดของนายเต้ที่มีต่อนายเติ้ลซึ่งโจทย์ไม่ได้ถาม แต่กลับไม่วินิจฉัยประเด็นความรับผิดของนายเต้ต่อนายเค และนายเติ้ลต่อนายเค คือนักศึกษาลืมประเด็นความรับผิดต่อนายเคไปโดยสิ้นเชิง เป็นการไม่ตอบคำถามที่โจทย์ถาม ซึ่งโจทย์เขียนระบุไว้อย่างชัดเจน

3. วิธีการเขียนและการบรรยายข้อสอบไม่มีความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กันระหว่างหลักกฎหมายและการปรับใช้หลักกฎหมาย (มีปัญหาในเรื่องการวินิจฉัย)

การเขียนและบรรยายให้มีความเชื่อมโยงสามารถทำได้โดยง่ายเพียงแค่นักศึกษานำเอามาตรา 420 มาวินิจฉัยในข้อ 1 และ ข้อ 2 (คำถามแรก) และนำเอามาตรา 437 มาวินิจฉัยในข้อ 2 (คำถามที่ 2) โดยทั้งสองข้อให้วินิจฉัยไปตามตัวละครที่โจทย์ถาม เพียงเท่านั้นนักศึกษาจะไม่หลงประเด็น เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาต้องฝึกให้มากขึ้นคือเพิ่มทักษะในการเขียนให้มีหลักโดยมุ่งความสนใจไปที่คำตอบและเพิ่มทักษะในการปรับใช้หลักกฎหมายที่ถูกต้อง ไม่ใช่เขียนพรรณนาไปเรื่อย ๆ

4. ยกหลักกฎหมายกฎหมายผิดเรื่อง คิดคำถามขึ้นมาใหม่เอง แต่ไม่ตอบคำถามที่โจทย์ถาม

ข้อผิดพลาดที่พบ เช่น นักศึกษาไม่ยกหลักกฎหมายในเรื่องละเมิดมาตอบแต่กลับไปยกเอาหลักกฎหมายอื่นมาตอบ วิชานี้เป็นวิชากฎหมายแพ่ง 2 ซึ่งข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องละเมิด โดยโจทย์ได้กำหนดข้อเท็จจริงและประเด็นคำถามไว้อย่างชัดเจนในโจทย์แล้วว่าเป็นเรื่องละเมิด แต่นักศึกษาบางส่วนกลับไปยกหลักกฎหมายอาญามาวินิจฉัยความรับผิดของนายเต้ที่มีต่อนายเติ้ล เช่น ทำร้ายร่างกาย พยายามฆ่า และนักศึกษาบางส่วนยังโยงไปถึงความรับผิดฐานหมิ่นประมาทที่นายเต้ต้องมีต่อนายเติ้ล ซึ่งเป็นการคิดคำถามขึ้นมาใหม่เองเพราะโจทย์ไม่ได้ถามในเรื่องความรับผิดของนายเต้ที่มีต่อนายเติ้ลเลย

5. นักศึกษาไม่มีการสรุปคำตอบ

เมื่อวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วนักศึกษาต้องสรุปคำตอบด้วยว่า

- (1) นายเต้ต้องรับผิดต่อนายเค
- (2) นายเติ้ลไม่ต้องรับผิดต่อนายเค

เช่นนี้นักศึกษาจะได้คะแนนในส่วนสรุปด้วย ข้อละ 2 คะแนน รวมในส่วนสรุปแล้วจะได้ทั้งหมด 4

คะแนน



กฎหมายอาญา 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์

ข้อ 1

นัท ต้ม ตอง นั่งเชียร์บอลคู่ชิงด้วยกันในห้องนั่งเล่นที่บ้านของนัท การตัดสินใจผิดพลาดบ่อยครั้งจนดูขาดความเป็นธรรมของกรรมการทำให้ตองนายทหารเลือดร้อน หงุดหงิดถึงขนาดควักปืนออกมายิงโทรทัศน์ของนัทจนแตกกระจาย กระสุนยังแฉลบพลาดไปตุงเด็กหญิงอ้วนแออนด์เด็กข้างบ้านที่กำลังเล่นอยู่กับลูกๆ หลาน ๆ ของนัทที่มุมห้องถึงแก่ความตายอีกด้วย

ตองยอมรับว่าเจตนายิงโทรทัศน์ของนัทจริง แต่คิดไม่ถึงว่ากระสุนจะแฉลบพลาดไปทางกลุ่มเด็ก ๆ มุมห้องจนตุงเด็กหญิงอ้วนแออนด์ถึงแก่ความตายด้วย ถือเป็นคราวเคราะห์ร้ายของเด็กเอง ตนไม่ได้ยิงเด็กแค่ยิงโทรทัศน์ ท่านเห็นว่าตองต้องรับผิดทางอาญาในการตายของเด็กหญิงอ้วนแออนด์หรือไม่ อย่างไร

แนวตอบ

หลักกฎหมาย มาตรา 59 วรรค 4 บัญญัติว่า “การกระทำโดยประมาทได้แก่กระทำความผิดโดยมิใช่เจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนี้ได้ แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่

วินิจฉัย

ตองไม่มีเจตนาฆ่าเด็กหญิงอ้วนแออนด์ แต่เป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งในภาวะที่ต้องเอาปืนออกมายิงโทรทัศน์นั้น ตามวิสัยของคนที่เป็นทหารคุ้นเคยกับการใช้อาวุธปืน ต้องรู้ว่าเป็นอาวุธอันตราย ต้องรอบคอบระมัดระวังในการใช้ เพราะกระสุนอาจแฉลบไปถูกคนได้ และโดยพฤติการณ์ก็อยู่ในห้องนั่งเล่นที่มีเด็ก ๆ กำลังเล่นกันอยู่ หากไม่ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ โอกาสที่กระสุนปืนจะแฉลบไปเป็นอันตรายกับเด็ก ๆ ก็เป็นไปได้สูง

เมื่อกระสุนปืนที่ตองยิงโทรทัศน์แฉลบไปโดนเด็กหญิงอ้วนแออนด์ถึงแก่ความตาย จึงเป็นการกระทำที่เกิดจากความประมาทของตอง ตองอาจใช้ความระมัดระวังได้มากกว่านี้ ซึ่งตองสามารถทำได้แต่ไม่ใช้ให้เพียงพอ เป็นการฆ่าคนตายโดยประมาท

สรุป

ตองจึงต้องรับผิดต่อการตายของเด็กหญิงอ้วนแออนด์ฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามเหตุผลข้างต้น

วิเคราะห์

จากการตรวจสอบข้อสอบอัตนัยของผู้เข้าสอบในชุดวิชากฎหมายอาญา 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 57 พบว่า นักศึกษาตอบคำถามข้อนี้ไม่ได้มากที่สุด สำหรับคำถามข้อนี้ได้กำหนดแนวตอบ คือ เรื่องการกระทำโดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่ ซึ่งมีหลักสำคัญว่าไม่ใช่เป็นการกระทำโดยเจตนา แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนี้ได้แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่

จากหลักกฎหมายดังกล่าวแยกพิจารณาได้ คือ การกระทำโดยประมาทต้องไม่ใช่เป็นการกระทำโดยเจตนาไม่ว่าจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลหรือย่อมนิ่งเห็นผล แต่ผู้กระทำไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในภาวะเช่นนั้นซึ่งจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ กล่าวคือ ความระมัดระวังในภาวะ (ขณะกระทำ) ความระมัดระวังตามวิสัยของผู้กระทำ และความระมัดระวังตามพฤติการณ์ของผู้กระทำ (สภาพแวดล้อม) ทั้งนี้ หลักในการวินิจฉัยว่าระดับความระมัดระวังนั้นจะต้องพิจารณาจากมาตรฐานของบุคคลทั่วไปว่า หากบุคคลทั่วไปอยู่ในสถานการณ์และเงื่อนไขเดียวกันทุกอย่างกับผู้กระทำแล้วจะสามารถใช้ความระมัดระวังได้หรือไม่ ถ้าบุคคลทั่วไปอาจใช้ความระมัดระวังได้ แต่ผู้กระทำกลับไม่ใช้ความระมัดระวังหรือใช้ความระมัดระวังแล้วแต่ไม่เพียงพอก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาท เมื่อพิจารณาจากการกระทำของตองแล้วจะเห็นได้ว่า ในภาวะของตองขณะกระทำ คือ ใช้ปืนยิงไปที่โทรทัศน์ด้วยความโมโห ประกอบกับวิสัยของตองซึ่งเป็นทหารย่อมทราบดีว่าปืนเป็นอาวุธที่ร้ายแรง และพฤติการณ์ คือ สภาพแวดล้อมก็อยู่ในห้องนั่งเล่นที่มีเด็ก ๆ กำลังเล่นกันอยู่ซึ่งมีโอกาที่กระสุนจะเผลอไปถูกบุคคลใดในห้องได้ การกระทำความผิดของตองจึงขาดความระมัดระวังที่จะต้องมีในภาวะวิสัยและพฤติการณ์เช่นว่านั้นอันเป็นการกระทำโดยประมาท

ในโอกาสนี้ขอชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำตอบของนักศึกษาซึ่งตอบไม่ตรงกับแนวตอบที่วางไว้ข้างต้น โดยแบ่งออกได้ 3 กรณี ได้แก่

กรณีแรก นักศึกษาตอบว่าตองต้องรับผิดชอบในความตายของเด็กหญิงอ้วนแออนด์เพราะเป็นการกระทำโดยเจตนาเล็งเห็นผลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสอง โดยให้เหตุผลว่าการที่ตองใช้ปืนยิงโทรทัศน์เป็นการเล็งเห็นได้ว่ากระสุนต้องถูกเด็กหญิงอ้วนแออนด์แน่นอน เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ให้มาตอนหนึ่งว่า “...ตองยอมรับว่าเจตนายิงโทรทัศน์ของนัทจริง แต่คิดไม่ถึงว่ากระสุนจะเผลอพลาดไปทางกลุ่มเด็ก ๆ มุมห้องจนถูกเด็กหญิงอ้วนแออนด์ถึงแก่ความตายด้วย ถือเป็นคราวเคราะห์ร้ายของเด็กเอง ตนไม่ได้ยิงเด็กแค่อิงโทรทัศน์...” ย่อมแสดงให้เห็นว่าตองก็ไม่ได้เล็งเห็นว่ากระสุนจะเผลอพลาดไปถูกเด็กหญิงอ้วนแออนด์ กรณีนี้จึงไม่ใช่เจตนาเล็งเห็นผลแต่เป็นการกระทำโดยประมาท

กรณีที่สอง นักศึกษาตอบว่าตองผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งมีนักศึกษาบางคนวางหลักกฎหมายมาตรา 291 เพียงมาตราเดียวโดยไม่อ้างหลักกฎหมายและอธิบายเรื่องประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ก็ทำให้นักศึกษาเสียคะแนนในส่วนหลักกฎหมายและการวินิจฉัย เพราะแนวตอบข้อนี้กำหนดประเด็นเรื่องประมาทตามมาตรา 59 วรรคสี่เท่านั้น และ

กรณีที่สาม นักศึกษาตอบว่าตองต้องรับผิดชอบเพราะเป็นการกระทำโดยพลาดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60 นักศึกษาที่ตอบเช่นนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจเรื่องการกระทำโดยพลาด ซึ่งมีหลักพิจารณาว่าผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบในผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยพลาดนั้น วัตถุประสงค์การกระทำที่มุ่งหมายกระทำต่อและวัตถุประสงค์การกระทำที่ได้รับผลร้ายจะต้องเป็นประเภทเดียวกัน เช่น ต้องการจะฆ่าบุคคลหนึ่ง (คน) จึงใช้ปืนยิงแต่กระสุนพลาด

ไปถูกอีกบุคคลหนึ่ง (คน) หรือ ต้องการจะทำลายโทรทัศน์ (ทรัพย์) จึงใช้ปืนยิงแต่กระสุนพลาดไปถูกแจกัน (ทรัพย์) เป็นต้น แต่จากข้อเท็จจริงต้องต้องการยิงโทรทัศน์ (ทรัพย์) แล้วกระสุนแลบพลาดไปถูกเด็กหญิงอ้วนแอ้นด์ (คน) ถึงแก่ความตาย กรณีนี้จึงไม่ใช่การกระทำโดยพลาดตามมาตรา 60 เพราะวัตถุประสงค์แห่งการกระทำที่มุ่งหมายกระทำต่อกับวัตถุแห่งการกระทำที่ได้รับผลร้ายนั้นต่างประเภทกัน และที่สำคัญคำถามในข้อนี้มุ่งให้นักศึกษาตอบเรื่องประมาทเท่านั้น แม้ว่านักศึกษาจะวินิจฉัยได้ว่าไม่ใช่การกระทำโดยพลาดก็ตาม แต่ไม่ตอบเรื่องการกระทำโดยประมาทตามมาตรา 59 วรรคสี่ก็จะได้คะแนน

สุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษานำการวิเคราะห์ข้อสอบนี้ไปปรับปรุงแก้ไขการตอบข้อสอบอัตนัยของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป



กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

นายเขียวเห็นนายม่วงใส่สร้อยคอทองคำเดินมา นายเขียวจึงอยากได้สร้อยคอทองคำดังกล่าว จึงใช้ไม้ตีบริเวณใบหน้าของนายม่วง แล้วกระชากสร้อยคอทองคำที่นายม่วงสวมอยู่จนขาดแต่สร้อยตกลงที่พื้น นายเขียวกำลังจะก้มลงเก็บแต่นายม่วงกอดเอวและดึงเสื้อของนายเขียวไม่ให้นายเขียวเก็บสร้อย โดยมีนายเหลืองเข้ามาช่วยจับตัวนายเขียวอีกคนหนึ่ง นายเขียวจึงสะดุ้งตัวจนหลุดจากการจับตัวของนายม่วงและนายเหลืองแล้ววิ่งหนีไป ดังนี้ นายเขียวต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้านใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 339) บัญญัติว่า “ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันทีนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ

(1) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป

...

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ต้องระวางโทษ...”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายเขียวได้ใช้ไม้ตีบริเวณใบหน้าของนายม่วง แล้วกระชากสร้อยคอทองคำที่นายม่วงสวมอยู่จนขาด ถือว่านายเขียวได้ลักทรัพย์นายม่วงโดยใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป ในขณะที่กระชากสร้อยคอได้ตกลงที่พื้น นายเขียวยังไม่ทันยึดถือเอาสร้อยคอทองคำไป การที่นายเขียวเอาสร้อยทองคำของนายม่วงไปไม่ได้ เนื่องจากนายม่วงกอดเอวและดึงเสื้อของนายเขียวไว้โดยมีนายเหลืองเข้ามาช่วย เห็นได้ว่านายเขียวได้ลงมือกระทำความผิดแล้ว แต่การกระทำไม่บรรลุผล ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 80) บัญญัติว่า “ผู้ใดลงมือกระทำความผิด แต่กระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายามกระทำความผิด...”

ดังนั้น นายเขียวจึงต้องรับผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ ตามหลักกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้น

* คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2733/2541 (เอกสารการสอน เล่ม 3 หน้า 12-44)

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ไม่ยาก เพราะนักศึกษาอ่านแล้วรู้ได้ทันทีว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เพียงแต่นักศึกษาจะต้องวินิจฉัยให้ถูกกว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ฐานใด

นักศึกษาหลายคนตอบว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์กับทำร้ายร่างกาย หรือไม่ก็ตอบว่าเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์กับทำร้ายร่างกาย ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะจากข้อเท็จจริงในคำถามจะเห็นได้ว่าการลักทรัพย์กับการทำร้ายร่างกายนั้นได้กระทำต่อเนื่องกันมิได้ขาดตอนจากกัน กล่าวคือได้ใช้ไม้ตีที่ใบหน้าของนายม่วงและกระชากสร้อยคอทองคำที่นายม่วงสวมอยู่ในทันที และการใช้กำลังประทุษร้ายก็ทำเพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์ไป ซึ่งจะเข้าองค์ประกอบฐานชิงทรัพย์ ความผิดฐานชิงทรัพย์จะต่างกับความผิดฐานลักทรัพย์และทำร้ายร่างกายตรงที่การชิงทรัพย์นั้นการลักทรัพย์กับการทำร้ายร่างกายหรือใช้กำลังประทุษร้ายต้องยังไม่ขาดตอนจากกัน ซึ่งถ้าขาดตอนจากกันก็จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ฐานหนึ่งและเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายอีกฐานหนึ่ง

อีกกรณีหนึ่งที่นักศึกษาตอบผิดกันมากก็คือ ความผิดฐานชิงทรัพย์นี้เป็นความผิดสำเร็จหรือผิดพยายามชิงทรัพย์ นักศึกษาหลายคนวินิจฉัยถูกว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ แต่ไม่ตอบว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์สำเร็จจึงเสียคะแนนไปอย่างน่าเสียดาย

นักศึกษาจะเห็นได้ว่า การที่นายเขียวกระชากสร้อยคอทองคำที่นายม่วงสวมอยู่จนขาด แต่สร้อยตกลงที่พื้นกรณีนี้เป็นกรณีที่ทรัพย์ได้เคลื่อนที่แล้วก็จริง แต่ผู้ที่จะเอาทรัพย์ไปยังไม่มีอำนาจเหนือทรัพย์โดยเด็ดขาด ต้องกระทำอีกอย่างหนึ่งอย่างใดจึงจะเอาทรัพย์ไปได้ กล่าวคือต้องเก็บสร้อยที่ตกอยู่ขึ้นมาเสียก่อนจึงจะเอาทรัพย์ไปได้ จึงถือว่าการกระทำของนายเขียวยังไม่เป็นความผิดสำเร็จ นายเขียวจึงผิดฐานพยายามชิงทรัพย์เท่านั้น

ในการสอบครั้งต่อไป ขอให้นักศึกษาอ่านหนังสือให้ละเอียด ท่องตัวบทกฎหมายให้จำได้ ก็จะทำให้นักศึกษาสอบผ่านได้โดยง่าย

ขอให้โชคดีค่ะ



กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคล และทรัพย์สิน ตัวเงิน

อาจารย์จาตุรงค์ บุญยมนา

คำถาม

นายอรุณเป็นหนี้เงินกู้ยืมนายชัชวาลจำนวน 500,000 บาท โดยมีนายสมเกียรติจดทะเบียนเป็นจำนองที่ดินแปลงหนึ่งและนายอนนท์จดทะเบียนเป็นจำนองข้าวเปลือกหนึ่งเป็นประกันหนี้เงินกู้ยืมนี้ และระบุลำดับการบังคับจำนองไว้ว่าให้ข้าวเปลือกเป็นลำดับแรก ต่อมานายชัชวาลปลดจำนองข้าวเปลือกนี้ซึ่งมีราคา 200,000 บาท เพราะเห็นใจนายอนนท์ ต่อมานายอรุณผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ นายชัชวาลบังคับจำนองที่ดินของนายสมเกียรติโดยฟ้องศาลขายทอดตลาดได้เงินจำนวน 500,000 บาท นายสมเกียรติขอเงินที่ได้จากการบังคับจำนองคืนจำนวน 200,000 บาท อ้างว่าตนหลุดพ้นความรับผิดตามจำนวนที่นายชัชวาลปลดจำนองข้าวเปลือกนี้ ส่วนนายอรุณอ้างว่าจำนองที่ดินของตนควรนำไปใช้หนี้ทุกส่วนและตนมีสิทธิบังคับจำนองได้เต็มจำนวน 500,000 บาท

ให้วินิจฉัยว่า ข้ออ้างของใครมีขึ้น เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 726 บัญญัติว่า "เมื่อบุคคลหลายคนต่างได้จำนองทรัพย์สินแห่งตนเพื่อประกันหนี้แต่รายหนึ่งรายเดียวอันบุคคลอื่นจะต้องชำระและได้ระบุลำดับไว้ด้วยไซ้ ทว่าการที่ผู้รับจำนองยอมปลดหนี้ให้แก่ผู้จำนองคนหนึ่งนั้น ย่อมทำให้ผู้จำนองคนอื่น ๆ ได้หลุดพ้นด้วยเพียงขนาดที่เขาต้องรับผิดชอบต่อหนี้การนั้น"

วินิจฉัยตามปัญหา

นายอรุณเป็นหนี้เงินกู้ยืมนายชัชวาลจำนวน 500,000 บาท โดยมีนายสมเกียรติจดทะเบียนเป็นจำนองที่ดินแปลงหนึ่งและนายอนนท์จดทะเบียนเป็นจำนองข้าวเปลือกหนึ่งเป็นประกันหนี้เงินกู้ยืมนี้ และระบุลำดับการบังคับจำนองไว้ว่าให้ข้าวเปลือกเป็นลำดับแรก เช่นนี้ เป็นการณิที่บุคคลหลายคนต่างได้จำนองทรัพย์สินแห่งตนเพื่อประกันหนี้แต่รายหนึ่งรายเดียวอันบุคคลอื่นจะต้องชำระและได้ระบุลำดับไว้ด้วย ปพพ. มาตรา 726 บัญญัติไว้ว่า "การที่ผู้รับจำนองยอมปลดหนี้ให้แก่ผู้จำนองคนหนึ่งนั้น ย่อมทำให้ผู้จำนองคนอื่น ๆ ได้หลุดพ้นด้วยเพียงขนาดที่เขาต้องรับผิดชอบต่อหนี้การนั้น" ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายชัชวาลปลดจำนองข้าวเปลือกนี้ซึ่งมีราคา 200,000 บาท เพราะเห็นใจนายอนนท์ เช่นนี้ นายสมเกียรติผู้จำนองคนหนึ่งย่อมหลุดพ้นความรับผิดเท่าที่ต้องรับผิดชอบต่อหนี้เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท ต่อมานายอรุณผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ นายชัชวาลบังคับจำนองที่ดินของนายสมเกียรติโดยฟ้องศาลขายทอดตลาดได้เงินจำนวน 500,000 บาท นายสมเกียรติจึงมีสิทธิขอเงินที่ได้จากการบังคับจำนองคืนจำนวน 200,000 บาท เท่าที่ตนต้อง

เสียหายนั้นได้ ข้ออ้างของนายสมเกียรติฟุ้งขึ้น ส่วนข้ออ้างของนายอรรถที่อ้างว่าจำนองที่ดินยอมครอบไปทั้งนี้ทุกส่วน และตนมีสิทธิบังคับจำนองได้เต็มจำนวน 500,000 บาทนั้น ฟุ้งไม่ขึ้น

สรุป

ข้ออ้างของนายสมเกียรติฟุ้งขึ้น

วิเคราะห์

นักศึกษาอ้างหลักกฎหมายไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญทั้งหมดของ มาตรา 726 เช่น อ้างว่าผู้จำนอง ถูกปลดจำนองทำให้ผู้จำนองอื่นๆ หลุดพ้น เป็นต้น ทำให้เสียคะแนนบางส่วน นอกจากนี้นักศึกษาจำนวนมากอ้าง หลักกฎหมายตาม ปพพ. มาตรา 744 ซึ่งกล่าวถึง การระงับสิ้นไปของสัญญาจำนองเพราะปลดจำนอง ซึ่งไม่ถูกต้อง และทำให้นักศึกษาไม่ได้คะแนนในส่วนของหลักกฎหมาย นอกจากนี้ยังทำให้นักศึกษาวินิจฉัยที่ผิดพลาดอีกด้วย



กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท

รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ

คำถาม

นายสุโข มีหุ้นระบุชื่อในบริษัทสวัสดิ จำกัด 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท ถ้านายสุโขต้องการโอนหุ้นของตนให้นายกิตติศักดิ์ บุตรชาย โดยส่งมอบใบหุ้นของตนให้กับนายกิตติศักดิ์ การโอนหุ้นของนายสุโขให้กับนายกิตติศักดิ์ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

แนวตอบ

ตามปัญหาเป็นเรื่องการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อซึ่งกฎหมายได้กำหนดการโอนหุ้นระบุชื่อไว้ในมาตรา 1129 ไว้ดังนี้ “ อันว่าหุ้นนั้นย่อมโอนกันได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของบริษัท เว้นแต่เมื่อเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้น ซึ่งมีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้น ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนมีพยานคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อบรรณานี้ด้วยแล้ว ท่านว่าเป็นโมฆะ อนึ่งตราสารอันนั้นต้องแสดงหมายเลขของหุ้นซึ่งโอนกันนั้นด้วย การโอนเช่นนี้จะนำมาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ จนกว่าจะได้จดทะเบียนการโอนและสำนักของผู้รับโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น

กรณีปัญหาการที่นายสุโข มีหุ้นระบุชื่อในบริษัทสวัสดิ จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น ต้องการโอนหุ้นให้นายกิตติศักดิ์บุตรชาย ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ คือการโอนหุ้นระบุชื่อดังกล่าวต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อนายสุโข ผู้โอนและลงลายมือชื่อนายกิตติศักดิ์ผู้รับโอน พร้อมทั้งมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อบรรณานี้ด้วย แต่นายสุโข กลับโอนโดยส่งมอบใบหุ้นของตนให้นายกิตติศักดิ์ การโอนหุ้นของนายสุโขให้กับนายกิตติศักดิ์ จึงเป็นโมฆะ

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องการโอนหุ้นซึ่งเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อซึ่งกฎหมายกำหนดหลักการการโอนหุ้นไว้ระบุชื่อไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 โดยมีสาระสำคัญว่า การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอน ผู้รับโอน และมีพยานอย่างน้อยคนหนึ่งเป็นลายมือชื่อบรรณานี้ด้วย ถ้าไม่ทำเป็นโมฆะ ซึ่งการโอนหุ้นระบุชื่อนี้ต้องทำตามแบบอย่างเคร่งครัดถ้าไม่ครบถ้วนการโอนเป็นโมฆะ

นักศึกษาตอบข้อสอบข้อนี้ส่วนใหญ่จะตอบเป็นสองลักษณะคือ

ลักษณะหนึ่งนักศึกษาจะตอบโดยเอาการโอนหุ้นผู้ถือมาใช้คือตอบว่าการโอนหุ้นตามที่โจทย์ถามเป็นการโอนหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายคือส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอนซึ่งเป็นลักษณะของการโอนหุ้นผู้ถือ คำตอบจึงผิด

อีกลักษณะหนึ่งตอบว่าการโอนหุ้นระบุชื่อต้องลงลายมือชื่อผู้โอน ผู้รับโอนและส่งมอบให้กับผู้รับโอน ขาดประเด็นสำคัญคือการทำที่ต้องมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นทำให้นักศึกษาไม่ได้คะแนนในข้อนี้เพราะการโอนหุ้นระบุชื่อต้องมีรายการครบทั้งสามเมื่อไม่มีพยานลงลายมือชื่อรับรองจึงทำการโอนหุ้นเป็นโมฆะใช้ไม่ได้

คำถาม

บริษัทการยาง จำกัด ประกอบกิจการค้ายางรถยนต์ ได้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่ทำการของบริษัท เมื่อล่วงเวลานัดไปสองชั่วโมงแล้ว ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมยังไม่ถึงหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัท ประธานจึงส่งหนังสือนัดประชุมเป็นครั้งที่สอง กำหนดนัดประชุมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ปรากฏว่าการประชุมครั้งหลังก็ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมไม่ถึงหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัท แต่ครั้งนี้ประธานได้แจ้งในที่ประชุมว่าการประชุมครั้งหลังไม่ต้องครบองค์ประชุม นายสมศักดิ์ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่เห็นด้วยและเห็นว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ชอบ เพราะผู้ถือหุ้นเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมจะประชุมไม่ได้ ดังนั้น ข้อคัดค้านของนายสมศักดิ์รับฟังได้หรือไม่ อย่างไร

แนวตอบ

การประชุมมีหลักกฎหมายว่า ไว้ดังนี้

มาตรา 1178 “ ในการประชุมใหญ่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมรวมกันแทนหุ้นได้ถึงจำนวนหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัทเป็นอย่างน้อยแล้ว ท่านว่าที่ประชุมอันนั้นจะปรึกษากิจการอันใดหาได้ไม่

มาตรา 1179 วรรคสอง ถ้าการประชุมใหญ่นั้นมิใช่ชนิดซึ่งเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ท่านให้นัดเรียกใหม่อีกคราวหนึ่งภายในสิบสี่วัน และการประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้ท่านไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ตามปัญหา บริษัทการยางจำกัด ประกอบกิจการค้ายางรถยนต์ ได้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่ทำการของบริษัท เมื่อล่วงเวลานัดไปสองชั่วโมงแล้ว ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมยังไม่ถึงหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัท ที่ประชุมจึงไม่สามารถปรึกษาปัญหาใด ๆ ได้ตามกฎหมาย ประธานจึงปิดการประชุมและนัดประชุมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งห่างจากการประชุมครั้งแรกภายในสิบสี่วัน ปรากฏว่าการประชุมครั้งหลังก็ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมไม่ถึงหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัทซึ่งกฎหมายกำหนดว่าการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม ซึ่งประธานได้แจ้งในที่ประชุมถูกต้องตามกฎหมาย แม้นายสมศักดิ์ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่เห็นด้วยก็ตาม ประธานสามารถประชุมไปได้ ข้อคัดค้านของนายสมศักดิ์จึงรับฟังไม่ได้

วิเคราะห์

เป็นเรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการประชุมใหญ่ตามคำถามได้เรียกประชุมใหญ่ครั้งแรกซึ่งมีหลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1178 ว่า ในการประชุมใหญ่ถ้ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมกันแทนหุ้นได้ไม่ถึงหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัทแล้ว ที่ประชุมใหญ่จะประชุมปรึกษากิจการอันใดไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ประธานจึงสั่งเลื่อนการประชุมและนัดประชุมใหม่เป็นการประชุมครั้งที่สอง ซึ่งการประชุมครั้งหลังนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1179 วรรคสองว่า ถ้าการประชุมใหญ่นั้นมิใช่ชนิดซึ่งเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่อีกคราวหนึ่ง

ภายในสิบสี่วันและการประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้ไม่ต้องครบองค์ประชุม ซึ่งตามปัญหาการประชุมครั้งหลังนี้ประธานได้นัดประชุมถูกต้องตามกฎหมายแล้วและปรากฏว่าไม่ครบองค์ประชุม ประธานจึงได้ประชุมต่อไปซึ่งถูกต้องตามหลักกฎหมายแล้ว แต่นายสมศักดิ์คัดค้านข้อคัดค้านของนายสมศักดิ์จึงรับฟังไม่ได้

ข้อสอบข้อนี้นักศึกษาจะต้องตอบหลักกฎหมายทั้งสองมาตราคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1178 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1179 แต่ส่วนใหญ่ผู้ศึกษาจะตอบเฉพาะมาตรา 1178 แต่ไม่ได้ยกมาตรา 1179 วรรคสอง ทำให้คำตอบไม่ถูกต้องนักศึกษาจึงหลงประเด็นและเห็นว่า ข้อคัดค้านของนายสมศักดิ์รับฟังได้ซึ่งไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้คำตอบของนักศึกษาจึงไม่ถูก นักศึกษาที่ตอบส่วนใหญ่จะได้เฉพาะคะแนนหลักกฎหมายมาตรา 1178 เท่านั้น แต่เมื่อไม่ได้ยกมาตรา 1179 วรรคสอง มาตอบด้วยทำให้การวินิจฉัยผิด นักศึกษาส่วนใหญ่จึงไม่ได้คะแนนในข้อนี้



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

อาจารย์ธนัชพร กังสั้งษ์

การวิเคราะห์ข้อสอบในชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์แบบภาพรวม และ 2) การวิเคราะห์แบบเจาะประเด็น

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์แบบภาพรวม โดยภาพรวมปัญหาหลักที่ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่สอบ ไม่ผ่านชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง คือ

1) นักศึกษาเตรียมตัวมาไม่พร้อมสำหรับการสอบ (ไม่ได้อ่านหนังสือหรืออ่านแต่อ่านไม่จบ) ซึ่งจะเห็นได้จากข้อสอบบางข้อนักศึกษานำหลักกฎหมายในเรื่องอื่นมาตอบเลย ซึ่งบางครั้งก็นำหลักกฎหมายในชุดวิชาอื่นมาเขียนตอบในชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง ทั้งนี้ ในส่วนนี้นักศึกษาพึงตระหนักไว้เสมอว่านักศึกษาทำข้อสอบในชุดวิชาใดก็ควรนำหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานั้นมาตอบเท่านั้น

2) ถึงแม้ว่านักศึกษาอ่านหนังสือ แต่นักศึกษายังไม่เข้าใจหลักกฎหมายเพียงพอที่จะนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้นทางแก้ในปัญหานี้ คือ นักศึกษาควรศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ว่ามีการนำหลักกฎหมายในเรื่องนั้นๆ มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงอย่างไร ทั้งนี้ ข้อสอบของชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง จะดัดแปลงมาจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่อยู่ในเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นส่วนใหญ่

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์แบบเจาะประเด็น ในการวิเคราะห์แบบเจาะประเด็นจะยกตัวอย่างข้อสอบ 2 ข้อ คือ ข้อสอบข้อที่ 2 และ ข้อสอบข้อที่ 3

ข้อที่ 2

คดีก่อนโจทก์ฟ้องหย่าจำเลย อ้างเหตุ 2 ประการ คือ โจทก์กับจำเลยสมรสใจแยกกันอยู่เกิน 3 ปี และ จำเลยกระทำการเป็นปรปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรง จำเลยให้การปฏิเสธ ในวันขึ้นสองสถาน ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการหย่าประเด็นเดียวว่า จำเลยกระทำการเป็นปรปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรงหรือไม่ แล้ววินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโจทก์กับจำเลยสมรสใจแยกกันอยู่เกินกว่า 3 ปี และจำเลยกระทำการเป็นปรปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรง พิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุด หลังจากนั้น 1 เดือน โจทก์มาฟ้องหย่าจำเลยเป็นคดีหลังอีกอ้างเหตุว่าโจทก์กับจำเลยสมรสใจแยกกันอยู่เกินกว่า 3 ปี ขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์กับจำเลยหย่าขาดจากกัน

ให้วินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์คดีหลังเป็นฟ้องซ้ำหรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 บัญญัติว่า “คดีที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว ห้ามมิให้คู่ความเดียวกันรื้อร้องฟ้องกันอีก ในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้...”

วินิจฉัย

ในคดีก่อน สำหรับเหตุหย่าที่ว่าโจทก์กับจำเลยสมรสใจแยกกันอยู่เกินกว่า 3 ปี แม้โจทก์จะกล่าวมาในฟ้องและจำเลยให้การปฏิเสธ อันเป็นประเด็นแห่งคดีแต่ในวันขึ้นสองสถานศาลชั้นต้นไม่ได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ โดยโจทก์และจำเลยไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน ถือว่าโจทก์และจำเลยไม่ติดใจประเด็นเกี่ยวกับเหตุหย่าที่ว่าโจทก์กับจำเลยแยกกันอยู่อีกต่อไป การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวจึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้ จึงถือไม่ได้ว่าในคดีก่อนได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในประเด็นของเหตุหย่าข้อที่ว่าโจทก์กับจำเลยสมรสใจแยกกันอยู่เกินกว่า 3 ปีหรือไม่ โจทก์จึงนำเหตุหย่าดังกล่าวมาฟ้องหย่าจำเลยในคดีหลังได้ ไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อน ดังนั้น ฟ้องโจทก์คดีหลังจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ

วิเคราะห์ข้อสอบ

คำถามข้อนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ เป็นการฟ้องซ้ำหรือไม่ ซึ่งหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการฟ้องซ้ำถูกบัญญัติอยู่ในมาตรา 148 ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา 148 สามารถแยกออกเป็นหลักเกณฑ์ได้ 4 ข้อ คือ 1) คดีที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว 2) ห้ามมิให้คู่ความเดียวกัน 3) รื้อร้องฟ้องกันอีก และ 4) ในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ซึ่งประเด็นที่นักศึกษาจะต้องพิจารณาในข้อสอบข้อนี้ คือ “ในคดีก่อนได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในประเด็นของเหตุหย่าข้อที่ว่าโจทก์กับจำเลยสมรสใจแยกกันอยู่เกินกว่า 3 ปีหรือไม่” ซึ่งจะเห็นได้ว่าคดีก่อน สำหรับเหตุหย่าที่ว่าโจทก์กับจำเลยสมรสใจแยกกันอยู่เกินกว่า 3 ปี แม้โจทก์จะกล่าวมาในฟ้องและจำเลยให้การปฏิเสธ อันเป็นประเด็นแห่งคดีก็จริง แต่ในวันขึ้นสองสถานศาลชั้นต้นไม่ได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ โดยโจทก์และจำเลยไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน ดังนั้น ถือว่าโจทก์และจำเลยไม่ติดใจประเด็นเกี่ยวกับเหตุหย่าที่ว่าโจทก์กับจำเลยแยกกันอยู่อีกต่อไป กรณีดังกล่าวจึงถือไม่ได้ว่าในคดีก่อนได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในประเด็นของเหตุหย่าข้อที่ว่าโจทก์กับจำเลยสมรสใจแยกกันอยู่เกินกว่า 3 ปีหรือไม่ โจทก์จึงนำเหตุหย่าดังกล่าวมาฟ้องหย่าจำเลยในคดีหลังได้ ไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อน

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา

1. นักศึกษาบางส่วนทราบว่าข้อสอบข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องการฟ้องซ้ำ แต่เขียนหลักกฎหมายแบบวนไปวนมา ซึ่งในความเป็นจริงหลักกฎหมายมาตรา 148 มีเพียง 2-3 บรรทัด เท่านั้น
2. ถึงแม้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่สามารถยกหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์การฟ้องซ้ำ นั่นคือ มาตรา 148 ได้ (เพราะเป็นประเด็นที่นำมาออกข้อสอบบ่อยมาก) และวินิจฉัยถูกว่าเป็นคู่ความเดียวกันก็จริง แต่นักศึกษาส่วนใหญ่วินิจฉัยผิดในประเด็นที่ว่า “ประเด็นที่ได้วินิจฉัยถึงที่สุดแล้วนั้นอาศัยเหตุอย่างเดียวกันหรือไม่”

กล่าวคือ นักศึกษาส่วนใหญ่วินิจฉัยว่า ในคดีก่อนได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในประเด็นของเหตุหย่าข้อที่ว่าโจทก์กับจำเลย สมควรใจแยกกันอยู่เกินกว่า 3 ปีแล้ว จึงเป็นการฟ้องซ้ำ ซึ่งเป็นคำตอบที่ผิด

ข้อ 3

นายหนึ่งทำสัญญาโอนสิทธิการเช่าตึกของนายสองให้แก่นายสามเป็นผู้เช่าต่อไป โดยในสัญญาไม่ได้กำหนด ค่าตอบแทนการโอนสิทธิการเช่าตึกกันไว้ ต่อมานายหนึ่งไม่ยอมโอนสิทธิการเช่าตึกให้แก่นายสามตามสัญญา นายสาม จึงเป็นโจทก์ฟ้องนายหนึ่งเป็นจำเลยต่อศาล ขอให้บังคับนายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญา นายหนึ่งให้การว่า นายหนึ่งไม่ได้ เป็นฝ่ายผิดสัญญา เพราะนายสามยังค้างชำระค่าตอบแทนการโอนสิทธิการเช่าตึกบางส่วนให้แก่นายหนึ่ง นายหนึ่ง จึงไม่โอนสิทธิการเช่าตึกให้ ขอให้ยกฟ้อง

ให้วินิจฉัยว่า นายหนึ่งจำเลยจะนำพยานบุคคลมาสืบตามคำให้การได้หรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 บัญญัติว่า “มาตรา 306 การโอนหนี้อันจะพึงต้องชำระ แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่งการโอนหนี้นั้นท่านว่าจะยกขึ้นเป็น ข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะไดยินยอมด้วยในการโอนนั้น คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือ

ถ้าลูกหนี้ทำให้พอพอใจผู้โอนด้วยการใช้เงิน หรือด้วยประการอื่นเสียแต่ก่อนได้รับบอกกล่าว หรือก่อนได้ ตกลงให้โอนไซ้ ลูกหนี้นั้นก็พ้นอันหลุดพ้นจากหนี้”

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “เมื่อใดมีกฎหมายบังคับให้ต้อง มีพยานเอกสารมาแสดง ห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แม้ถึงว่าคู่ความอีก ฝ่ายหนึ่งจะไดยินยอมก็ดี

(ก) ...

(ข) ขอสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อได้นำเอกสารมาแสดงแล้วว่า ยังมีข้อความ เพิ่มเติมตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่อีก”

วินิจฉัย

สัญญาโอนสิทธิการเช่าตึกของนายสองให้แก่นายสามเป็นผู้เช่าต่อไป ระหว่างนายหนึ่งผู้โอนกับนายสาม ผู้รับโอนนั้น เป็นการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 ซึ่งกฎหมายบังคับให้ทำ เป็นหนังสือ มิฉะนั้นไม่สมบูรณ์ จึงเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 วรรคหนึ่ง เมื่อสัญญาระหว่างนายหนึ่งกับนายสามดังกล่าวมิได้กำหนดเรื่องค่าตอบแทนการโอนสิทธิการเช่าตึกกันไว้ ดังนั้น ที่นายหนึ่งจำเลยจะนำพยานบุคคลมาสืบตามคำให้การ จึงเป็นการนำสืบ พยานบุคคลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 วรรคหนึ่ง (ข) นายหนึ่งจำเลยจึงนำพยานบุคคลมาสืบตามคำให้การไม่ได้

วิเคราะห์ข้อสอบ

คำถามข้อนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ “สามารถนำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารได้หรือไม่” ซึ่งหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการนำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารถูกบัญญัติอยู่ในมาตรา 94 ทั้งนี้ จะเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายห้ามนำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารได้นั้น ต้องเข้า 2 เงื่อนไข คือ 1) ต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง และ 2) เป็นการขอสืบพยานบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 94 (ก) หรือ (ข) ดังนั้น ในการวิเคราะห์ข้อสอบข้อนี้จึงต้องวิเคราะห์ให้เห็นว่า ถ้าจะเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสารได้ก็ต่อเมื่อต้องครบเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา

1. นักศึกษาบางส่วนทราบว่าข้อสอบข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องการสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร (เพราะเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยมาก) แต่เขียนหลักกฎหมายแบบวนไปวนมาและเขียนไม่ครบจึงทำให้ได้คะแนนในส่วนหลักกฎหมายน้อย

2. ถึงแม้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่สามารถยกหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสารได้ ซึ่งก็คือมาตรา 94 แต่นักศึกษาบางส่วนวินิจฉัยผิดตั้งแต่เงื่อนไขแรกที่ว่า “ต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง” กล่าวคือ นักศึกษาบางส่วนวินิจฉัยว่า “การโอนสิทธิเรียกร้องไม่ใช่กรณีที่กฎหมายบังคับให้ทำเป็นหนังสือ มิฉะนั้นไม่สมบูรณ์ จึงเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง จึงสามารถนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสารได้ ซึ่งเป็นคำตอบที่ผิด หรือนักศึกษาบางส่วนวินิจฉัยผิดว่าเป็นกรณีสัญญาเช่าบ้าง ซึ่งเป็นคำตอบที่ผิดเช่นกัน ซึ่งในส่วนนี้นักศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บ้าง อย่างไรก็ตาม การออกข้อสอบในประเด็นนี้จะดัดแปลงมาจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่อยู่ในเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ซึ่งนักศึกษาสามารถคาดการณ์หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จะนำมาใช้โยงกับเรื่องหลักเกณฑ์การสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสารได้เป็นอย่างดี

3. ถึงแม้ว่านักศึกษาบางส่วนจะวินิจฉัยได้ว่า “การโอนสิทธิเรียกร้องเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ทำเป็นหนังสือ มิฉะนั้นไม่สมบูรณ์ จึงเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง” แต่นักศึกษาบางส่วนก็วินิจฉัยว่าเงื่อนไขที่สองเข้าตามมาตรา 94 (ก) ซึ่งเป็นคำตอบที่ผิด ทั้งนี้ คำตอบที่ถูกต้อง คือ เมื่อสัญญาระหว่างนายหนึ่งกับนายสามดังกล่าวมิได้กำหนดเรื่องคำตอบแทนการโอนสิทธิการเช่าตึกกันไว้ ดังนั้นจึงเป็นการนำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร ตาม มาตรา 94 วรรคหนึ่ง (ข)

ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบ



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

อาจารย์ธวัฒน์ เนติโพธิ์

ได้เคยกล่าวมาก่อนในการวิจารณ์ข้อสอบไล่ภาค 1/2557 ที่ผ่านมานั้นว่าในการสอบอัตรานัยของกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 นั้น จะมีข้อสอบอัตรานัย 3 ข้อเสมอโดยมีเนื้อหาสาระแต่ละข้อดังนี้

ข้อ 1. จะเป็นคำถามในเรื่องวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น (หน่วยที่ 1-2) ได้แก่เรื่อง ฟ้องและฟ้องซ้อน ทั้งฟ้อง ถอนฟ้อง ฟ้องแย้ง และในเรื่องการพิจารณาโดยขาดนัด (หน่วยที่ 4) เป็นหลัก

ข้อ 2. จะเป็นคำถามในเรื่องอุทธรณ์-ฎีกา (หน่วยที่ 5) และเรื่องการบังคับคดีที่มีผลกระทบบุคคลภายนอก (หน่วยที่ 8) ได้แก่เรื่องร้องขอทรัพย์ ห้ามยึดทรัพย์ซ้อน ร้องเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขอถอนส่วน เป็นต้น เป็นหลัก

ข้อ 3. เป็นเรื่องกฎหมายล้มละลาย ซึ่งข้อนี้จะมีเนื้อหากว้างมากหน่อย (ตั้งแต่หน่วยที่ 10-12) แต่ไม่เคยออกสอบอัตรานัยเรื่องฟื้นฟูกิจการ

และในการสอบไล่ ภาค 2/2557 ที่ผ่าน ข้อสอบอัตรานัยก็ยังอยู่ในแนวที่ได้แจ้งไว้แล้ว โดยในครั้งนี้อ 1. เป็นเรื่องฟ้องซ้อน ข้อ 2. เป็นเรื่องการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง และข้อ 3. เป็นเรื่องกฎหมายล้มละลายว่าด้วยผลของการปลดหนี้ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่านักศึกษาจำนวนมากก็ไม่สามารถตอบข้อสอบเหล่านี้ได้ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน ดังจะนำมาชี้แจงวิจารณ์กันต่อไป

เริ่มด้วยข้อแรก เป็นเรื่องฟ้องซ้อนซึ่งมีคำถามเป็นข้อ ก. และข้อ ข. ดังนี้

ข้อ 1. ก. จงอธิบายหลักเกณฑ์เรื่องฟ้องซ้อน (10 คะแนน)

ข. นายแดงฟ้องนายเขียวต่อศาลแพ่งธนบุรีเรียกให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ศาลชั้นต้นยกฟ้อง นายแดงอุทธรณ์ แต่ในระหว่างที่คดีเดิมนี้อยู่ในชั้นพิจารณาของศาลอุทธรณ์ นายแดงได้ยื่นฟ้องนายเขียวในเรื่องเดียวกันนี้ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ อีก คดีอยู่ระหว่างการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่ นายเขียวจำเลย ปรากฏว่าในคดีเดิมศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องนายแดง คดีเป็นอันถึงที่สุดแล้ว เช่นนี้ท่านเห็นว่าในคดีหลังที่นายแดงยื่นฟ้องนายเขียวต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นฟ้องซ้อนหรือไม่ เพราะเหตุใด (10 คะแนน)

โปรดสังเกตว่าทั้งข้อย่อย ก. และ ข. ต่างเป็นเรื่องเดียวกันทั้งสิ้น นั่นคือเรื่องฟ้องซ้อน โดยข้อ ก. เป็นการบังคับให้นักศึกษาต้องตอบประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าอย่างไรจึงถือว่าเป็นคำฟ้องที่เป็นฟ้องซ้อนก่อนแล้วจึงมาทำข้อย่อย ข. ซึ่งเป็นปัญหาเชิงวินิจฉัย(หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "ข้อสอบตุ๊กตา")

เหตุที่ต้องทำดังนี้เพราะที่ผ่านมานักศึกษาส่วนใหญ่จะเขียนตอบอัตรานัยไม่เป็น ไม่เริ่มด้วยการวางหลักกฎหมายที่ต้องนำมาวินิจฉัยข้อเท็จจริงตามโจทย์เสียก่อน แต่รวบรัดไปตอบคำถามเอาเสียเลยว่าเป็นหรือไม่เป็นฟ้องซ้อนโดยไม่อธิบายหลักกฎหมายประกอบ หรือมีการอ้างหลักกฎหมายบ้างก็น้อยมากและไม่มีคำอธิบายที่พอจะให้ผู้ตรวจได้เห็นความรู้ของผู้ตอบ และไม่มีช่องทางพอที่จะให้คะแนนเพิ่มในส่วนข้อกฎหมายได้เลย

ข้อย่อย ก. ที่ให้นักศึกษาต้องอธิบายหลักเกณฑ์เรื่องฟ้องซ้อนนั้น นักศึกษาสามารถตอบได้โดยไม่ยากลำบาก เพราะเป็นกรณีตามมาตรา 173 วรรค 2 ที่บัญญัติว่า "นับแต่เวลาที่ได้นายคำฟ้องแล้ว คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา

และผลแห่งการนี้ (๑) ห้ามไม่ให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกัน หรือต่อศาลอื่น” เท่านั้น ซึ่งอาจแยกอธิบายหลักเกณฑ์ของฟ้องซ้อนออกได้เป็น

1. มีคดีอยู่ในระหว่างพิจารณา กล่าวคือนับแต่เวลาที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีใดแล้ว ไม่ว่าศาลจะสั่งรับฟ้อง หรือยังไม่สั่งก็ตาม ย่อมถือว่าคดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาแล้ว (จากเอกสารคำสอน หน้า 1-23 และเอกสารโสตทัศนสอนเสริมครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุง หน้า 10)

2. โจทก์คนเดียวยื่นคำฟ้อง ฟ้องซ้อนเป็นข้อห้ามฝ่ายโจทก์เท่านั้นมิให้ฟ้องจำเลยคนเดียวใน เรื่องเดียวกันอีก ไม่ว่าจะเป็นโจทก์บุคคลเดียวกันหรือเป็นบุคคลในฐานะเดียวกันกับโจทก์ก็ตาม(จากเอกสารคำสอน หน้า 1-24 และเอกสารโสตทัศนสอนเสริมครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุง หน้า 11)

3. เป็นคำฟ้องเรื่องเดียวกัน หากเป็นคำฟ้องคนละเรื่องแล้วก็มีใช้เรื่องฟ้องซ้อน กล่าวคือจะต้องเป็นมูล คดีเดียวกันหรือมีเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิเดียวกัน (จากเอกสารคำสอน หน้า 1-26 และเอกสารโสตทัศน สอนเสริมครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุง หน้า 10)

จะเห็นว่าถ้านักศึกษาอ่านเอกสารคำสอนก็ดี หรืออ่านจากเอกสารโสตทัศนสอนเสริมครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) ก็ดี นักศึกษาก็จะสามารถตอบคำถามได้ไม่ยาก และถ้าหากนักศึกษาทำย่อหลักกฎหมายในเรื่องฟ้องซ้อน หรือในเรื่อง อื่นเช่น ฟ้องแย้ง ฟ้องถอน ฟ้อง ฯลฯ ไว้ก่อนแล้วก็สามารถได้คะแนนในส่วนนี้ได้ระหว่าง 8 – 10 คะแนนเลยทีเดียว และเมื่อวางหลักกฎหมายไว้ในคำตอบข้อย่อย ก. แล้ว นักศึกษาก็จะสามารถตอบคำถามวินิจฉัยในข้อ ข. ได้โดยง่าย จะ เห็นว่ากรณีตามอุทธรณ์นั้นถามง่ายมาก เพราะคำถามตรง ๆ ไม่มีซับซ้อนคือเมื่อนายแดงฟ้องนายเขียวต่อศาลแพ่ง ธนบุรีเรียกให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ศาลชั้นต้นยกฟ้องแล้วนายแดงอุทธรณ์ นักศึกษาจะเห็นได้เลยว่าคดีเดิมยัง อยู่ในระหว่างพิจารณา ยังไม่สิ้นสุดลงไป ฉะนั้นเมื่อคดีเดิมนี้อยู่ในชั้นพิจารณาของศาลอุทธรณ์ เมื่อนายแดงได้ยื่น ฟ้องนายเขียวในเรื่องเดียวกันนี้ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้อีกคำฟ้องดังกล่าวก็เป็นฟ้องซ้อนทันทีโดยผลแห่งมาตรา 173 วรรค (1) ดังกล่าวแล้ว จึงเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อความปรากฏขึ้นเมื่อใดศาลในคดีหลัง (กรณีนี้คือศาล แพ่งกรุงเทพใต้) ก็จะต้องมีคำสั่งยกฟ้องคดีหลังนั้นเพราะเป็นฟ้องซ้อน

มีประเด็นที่ข้อสอบให้มาแต่ไม่มีผลกระทบกับคำวินิจฉัยอยู่ 2 ประการคือ

1) คดีแรกฟ้องกันที่ศาลแพ่งธนบุรีคดีหลังฟ้องกันที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ จะเห็นว่ามาตรา 173 วรรค (2) ใช้ถ้อยคำว่าห้ามไม่ให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกัน หรือต่อศาลอื่น ฉะนั้น แม้จะฟ้องคนละศาลก็ เป็นฟ้องซ้อนอยู่ดี และ

2) ข้อเท็จจริงที่ว่า ต่อมาศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง คดีเป็นอันถึงที่สุด ข้อนี้ก็ไม่ได้ทำให้คดีหลังที่นายแดงฟ้อง ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้และตกเป็นฟ้องซ้อนไปแล้วแต่ต้นกลับมาเป็นคำฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายได้อีกเช่นกัน

การตอบที่ถูกธงคำตอบ แต่ไม่อธิบายหลักกฎหมายใด ถือว่าตอบผิดและจะไม่ได้คะแนนเลย ในทาง ตรงข้าม หากตอบหลักกฎหมายมาถูกต้องก็จะได้คะแนนแน่นอน กรณีนี้คือคำถามข้อย่อย ก. ซึ่งมีถึง 10 คะแนน) นักศึกษาต้องจำไว้เสมอว่าในการตอบข้อสอบอัตนัยกฎหมายไม่ว่าวิชาใด จะต้องปูพื้นหลักกฎหมายในเรื่องที่ถาม ไว้ก่อนเสมอ แล้วจึงค่อยนำข้อเท็จจริงตามคำถามมาวินิจฉัยถูกผิดต่อไป

ข้อ 2. ก. จงอธิบายถึงข้อยกเว้นตามมาตรา 224 วรรคแรกที่ทำให้คดีซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง สามารถกลับมาอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ (10 คะแนน)

ข. นายหนึ่งและนายสองเป็นโจทก์ร่วมกัน ฟ้องเรียกค่า 1 เชือกคืนแก่โจทก์ทั้งสอง ถ้าคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 80,000 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นายหนึ่งไม่อุทธรณ์คดีมีแต่นายสองผู้เดียวที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง แต่นายเด่น ทนายโจทก์เห็นว่าไม่อาจยื่นอุทธรณ์ได้เพราะทุนทรัพย์เฉพาะส่วนของนายสองมีเพียง 40,000 บาทเท่านั้น จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ท่านเห็นด้วยกับความเห็นของนายเด่นหรือไม่ อย่างไร (10 คะแนน)

ข้อนี้ก็เป็นคำถามในเรื่องอุทธรณ์ตามที่เคยแนะนำไว้แล้วเช่นกัน และให้สังเกตว่าข้อย่อย ก.ถามถึง “ข้อยกเว้นที่ทำให้คดีซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง สามารถกลับมาอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้อีก” ซึ่งหมายความว่ากรณีที่คดีนั้นต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเพราะมีทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินห้าหมื่นบาทแล้ว แต่ก็ยังสามารถกลับมาอุทธรณ์ได้อีกหากเป็นไปตามกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 224 วรรค 1 ตอนท้ายเท่านั้น เป็นคนละเรื่องกับกรณีที่ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเอาเสียเลย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 224 วรรค 2 (คือคดีเกี่ยวกับสภาพบุคคล คดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวและคดีฟ้องขอให้ปลดปล่อยทุกข์ที่ไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ หรือมักเรียกกันสั้น ๆ ว่าคดีไม่มีทุนทรัพย์)

คำตอบข้อย่อย ก. คือ คดีซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเพราะเป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 50,000 บาท นั้น สามารถอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ดังนี้

1. ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้นในศาลชั้นต้นได้ทำความเห็นแย้งไว้
2. ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นได้รับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้ อาจเป็นการรับรองในเวลาที่ยื่นอุทธรณ์ หรือรับรองไว้ล่วงหน้าก่อนมีการยื่นอุทธรณ์ก็ได้ (ดูฎีกาที่ 478/2513 (ประชุมใหญ่) เอกสารการสอนหน้า 5-21)

3. ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์เป็นหนังสือจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นหรืออธิบดีผู้พิพากษาศาลภาคผู้มีอำนาจแล้วแต่กรณี

ถ้านักศึกษาตอบมาเพียงว่า 1. มีความเห็นแย้ง หรือ 2. มีคำรับรองให้อุทธรณ์ได้ หรือ 3. ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์ แม้จะครบถ้วนทั้ง 3 ประการก็จริง แต่ก็จะได้คะแนนเพียง 4 หรือ 5 คะแนน(จาก 10 คะแนน) เท่านั้นเพราะไม่ได้อธิบายรายละเอียดของแต่ละเรื่องมาเลย เช่น ถ้าความเห็นแย้งก็ต้องอธิบายเพิ่มด้วยว่าจะทำได้ก็เฉพาะผู้พิพากษาที่เคยนั่งพิจารณาคดีนั้นในศาลชั้นต้นเท่านั้น และต้องเป็นความเห็นแย้งในปัญหาข้อเท็จจริงเท่านั้น ถ้าเป็นความเห็นแย้งในเรื่องอื่นเช่นในปัญหาข้อกฎหมาย ดังนี้ก็ไม่น่านำมาเป็นข้อยกเว้นได้ (จากเอกสารการสอน หน้า 5-20) หรือถ้าเป็นเรื่องรับรองให้อุทธรณ์ก็ต้องอธิบายเพิ่มว่าจะรับรองได้ก็เฉพาะผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีมาก่อนแล้วเท่านั้น การรับรองนี้อาจรับรองในเวลาที่ยื่นอุทธรณ์หรือรับรองไว้ล่วงหน้าก่อนมีการยื่นอุทธรณ์ก็ได้ (จากเอกสารการสอน หน้า 5-21 และเอกสารสถิติการสอนเสริมครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง หน้า 13) ถ้าตอบอธิบายด้วยก็จะได้คะแนนตามเนื้อหาของการอธิบายซึ่งอาจได้ 9 – 10 คะแนน

สำหรับข้อย่อย ข. นั้น จะเห็นว่ายังเป็นคำถามเกี่ยวกับการห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 224 วรรค 1 อยู่เช่นเดิม แต่เปลี่ยนเป็นคำถามในประเด็นเกี่ยวกับการคำนวณทุนทรัพย์เพื่อพิจารณาว่าเกินห้าหมื่นบาทหรือไม่ ถ้าเกินก็ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ถ้าไม่เกินก็ต้องห้ามอุทธรณ์

โจทย์ถามว่านายหนึ่งและนายสองเป็นโจทก์ร่วมกัน ฟ้องเรียกค่า 1 เชือกคืนแก่โจทก์ทั้งสอง ถ้าคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 80,000 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นายหนึ่งไม่อุทธรณ์คดีมีแต่นายสองผู้เดียวที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์

ในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นนี้จะถือว่าทุนทรัพย์พิพาทในชั้นอุทธรณ์เป็นเท่าใด ซึ่งคดีนี้เป็นเรื่องที่โจทก์สองคนฟ้องเรียกข้างคืน ต้องถือว่าสิทธิเรียกร้องของโจทก์แต่ละคนเป็นสิทธิเรียกร้องที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบ่งแยกมิได้ ถ้าโจทก์คนใดจะอุทธรณ์ต้องคิดทุนทรัพย์รวมของโจทก์ทุกคน (จากเอกสารคำสอน หน้า 5-19 และเอกสารโสตทัศนสอนเสริม ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง หน้า 12) นั่นคือต้องคิดจากทุนทรัพย์ 80,000 บาท จึงถือว่าเกินกว่าห้าหมื่นบาทแล้ว นายสองจึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

นักศึกษาจะเห็นว่าข้อย่อย ข. นี้ไม่อาจนำเอาหลักกฎหมายที่ตอบไว้แล้วในข้อย่อย ก. มาใช้อ้างอิงอย่างข้อแรกได้ นักศึกษาต้องอธิบายถึงหลักเกณฑ์การคำนวณทุนทรัพย์ว่าเกินกว่าห้าหมื่นบาทหรือไม่ขึ้นมาด้วย แต่ไม่ต้องอธิบายทุกหลักเกณฑ์ (ซึ่งในเอกสารคำสอนอธิบายไว้ถึง 12 กรณี) คงยกมาเฉพาะหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจริง ๆ เท่านั้น คือหลักเกณฑ์ข้อ 5. ซึ่งมี Keyword ที่สำคัญคือ ในคดีที่ฟ้องเรียกข้างคืน ซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์พิพาทต้องถือว่าสิทธิเรียกร้องของโจทก์แต่ละคนเป็นสิทธิเรียกร้องที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบ่งแยกมิได้ ฉะนั้น แม้นายสองแต่ผู้เดียวจะยื่นอุทธรณ์ก็ต้องถือว่าทุนทรัพย์พิพาทชั้นอุทธรณ์ของนายสองเป็น 80,000 บาท ไม่ใช่ 40,000 บาทตามที่นายเด่นทนายโจทก์โต้แย้ง นายสองจึงอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 224 วรรคแรก

ข้อสุดท้ายคือข้อ 3. ถามเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย ซึ่งเป็นข้อที่นักศึกษาส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะมักคิดกันไปเองว่ากฎหมายล้มละลายยาก มีเนื้อหามากมาย จับประเด็นไม่ถูก ฯลฯ

จริง ๆ แล้วแม้เนื้อหาในเอกสารคำสอนจะมีมาก แต่เอกสารโสตทัศนสอนเสริมครั้งที่ 3 ไม่ย่อเนื้อหาเอาไว้กระทัดรัดลงมาก และอาจารย์ยังได้ทำแผนผังสรุปถึงกระบวนการต่าง ๆ ของคดีล้มละลายเอาไว้ให้อีก 3 หน้า ซึ่งแต่ละหน้า แต่ละกระบวนการได้บอกมาตราเกี่ยวข้องที่สำคัญรวมทั้งหน้าในเอกสารคำสอนที่นักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมไว้ให้แล้ว นักศึกษาจึงสามารถใช้ประโยชน์จากเอกสารโสตทัศนนี้ได้เต็มที่ และทำให้การเตรียมตัวอ่านหนังสือรัดกุมย่นย่อขึ้นมาก

ข้อสอบครั้งนี้ถามเกี่ยวกับการปลดหนี้ว่าจะทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ได้แค่ไหนเพียงไร และเป็นคำถามตามตัวบทมาตรา 77 ตรง ๆ ไม่ได้ถามเหตุที่จะปลดจากล้มละลายตามมาตรา 68-71 แต่อย่างใดใด คำถามมีดังนี้

- ข้อ 3. ก. จงอธิบายว่าคำสั่งปลดจากล้มละลายทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ประการใดบ้าง (10 คะแนน)
 ข. นายต่อมถูกศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ต่อมาศาลล้มละลายมีคำสั่งปลดนายต่อมจากการล้มละลาย ดังนี้ นายน้อยซึ่งเป็นเจ้าหนี้นายต่อมตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่วันที่ศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แต่มิได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้ จะสามารถนำหนี้ดังกล่าวมาฟ้องบังคับให้นายต่อมชำระหนี้ได้อีกหรือไม่ อย่างไร (10 คะแนน)

นักศึกษาตอบโดยย่อได้ดังนี้

ก. ให้นักศึกษาอธิบายผลของคำสั่งปลดจากล้มละลายว่า ทำให้บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชำระได้ เว้นแต่ (๑) หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร หรือจังกอบของรัฐบาลหรือเทศบาล (๒) หนี้ซึ่งได้เกิดขึ้นโดยความทุจริตฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย หรือหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ไม่ได้เรียกร้องเนื่องจากความทุจริตฉ้อโกงซึ่งบุคคลล้มละลายมีส่วนเกี่ยวข้องสมรู้

ข. คำว่าหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชำระได้หมายถึงหนี้ทั้งปวงที่มูลหนี้เกิดก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และไม่ต้องห้ามมิให้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 94 ฉะนั้น หนี้นายน้อยเป็นเจ้าหนี้นายต่อมตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่วันที่ศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แต่มิได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้ จึงถือว่าอยู่ในความหมายดังกล่าวด้วย ดังนั้น

เมื่อนายน้อยไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้ คำสั่งปลดจากล้มละลายก็ยังมีผลทำให้นายต่อมหลุดพ้นจากหนี้ตามสัญญา กู้ที่มีกับนายน้อย (จากคำบรรยายในเอกสารการสอนหน้า 11-44) นายน้อยจึงไม่สามารถนำหนี้ดังกล่าวมาฟ้องบังคับให้นายต่อมชำระหนี้ได้อีก

มีหลายคนที่ไปตอบเอาเรื่องการยกเลิกการล้มละลายตามมาตรา 135 ซึ่งต่างกับเรื่องปลดจากล้มละลายมาก อย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้ตรวจก็จะอนุโลมให้คะแนนได้บ้าง ไม่ถึงกับให้ศูนย์ แต่เมื่ออธิบายหลักกฎหมายในข้อย่อย ก. ผิด ก็จะต้องตอบคำถามวินิจฉัยในข้อย่อย ข. ผิดไปด้วย ข้อนี้จึงเป็นข้อที่นักศึกษาทำกันไม่ค่อยจะได้มากที่สุดในการสอบข้อที่กล่าวแล้ว

นักศึกษาต้องระลึกเสมอว่าการตอบข้อสอบอัตนัยไม่ว่าวิชาใด และไม่ว่าข้อสอบจะแยกถามเป็นข้อย่อยดังที่ยกมาวิจารณ์ไว้นี้หรือไม่ก็ตาม นักศึกษาต้องอธิบายข้อกฎหมายไว้ก่อนเสมอ ยิ่งวางหลักกฎหมายไว้แล้วอธิบายประกอบด้วยยิ่งดี เพราะแม้จะตอบผิดตรง ก็ยังพอจะได้คะแนนในส่วนของการอธิบายบ้าง แต่ข้อกฎหมายที่ตอบต้องเป็นข้อที่ถามด้วย เช่น ถามเรื่องร้องขอชดเชยทรัพย์ก็ต้องตอบในเรื่องร้องขอชดเชยทรัพย์ ถ้าไปตอบเรื่องขอเฉลี่ยทรัพย์ แบบนี้จะได้คะแนนเลย



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา

อาจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

คำถาม

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยลักทรัพย์ โจทก์นำสืบพยานไปบางส่วนแล้ว ต่อมาโจทก์ขอเลื่อนคดีหลายครั้ง แต่ครั้งสุดท้ายศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนและให้งดสืบพยานโจทก์ให้นัดสืบพยานจำเลยต่อไป เมื่อสืบพยานจำเลยแล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่ายังฟังไม่ได้ว่าจำเลยลักทรัพย์ ภายหลังโจทก์อุทธรณ์เฉพาะคำสั่งแต่เพียงอย่างเดียวว่าที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์เลื่อนคดีและงดสืบพยานโจทก์นั้นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ

ดังนี้ หากท่านเป็นศาล ท่านจะรับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏมีหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

มาตรา 196 บัญญัติว่า “คำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวน ห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นจนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในประเด็นสำคัญและมีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นด้วย”

จากบทกฎหมายดังกล่าว คำสั่งระหว่างพิจารณา คือ คำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งของศาลนับแต่เมื่อศาลได้มีคำสั่งรับคดีของโจทก์ไว้ไต่สวนมูลฟ้องหรือประทับฟ้องไว้พิจารณา จนกระทั่งก่อนศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีนั้น และคำสั่งดังกล่าวไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนไปจากศาลที่มีคำสั่ง เพราะว่าเมื่อศาลมีคำสั่งแล้วยังจะต้องมีการดำเนินคดีนั้นต่อไปอีก เมื่อศาลมีคำสั่งระหว่างพิจารณาแล้ว คู่ความจะอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาได้เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาในคดีเรื่องนั้น และจะอุทธรณ์เฉพาะคำสั่งระหว่างพิจารณาโดยไม่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นสำคัญของคดีด้วยไม่ได้

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ โจทก์นำสืบพยานไปบางส่วนแล้ว ต่อมาโจทก์ขอเลื่อนคดีหลายครั้ง แต่ครั้งสุดท้ายศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนและให้งดสืบพยานโจทก์ให้นัดสืบพยานจำเลยต่อไป เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาของศาล เมื่อศาลมีคำสั่งแล้วไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนไปจากศาล เพราะยังจะต้องมีการดำเนินคดีนั้นต่อไปอีก เมื่อสืบพยานจำเลยแล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ดังนี้ โจทก์จึงมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาได้ แต่การที่โจทก์อุทธรณ์เฉพาะคำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลเพียงอย่างเดียวว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์เลื่อนคดีและงดสืบพยานโจทก์ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบนั้นโจทก์จะอุทธรณ์ไม่ได้ เนื่องจากเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ซึ่งโจทก์จะต้องอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลพิพากษายกฟ้องคดีของโจทก์ โดยวินิจฉัยว่ายังฟังไม่ได้ว่าจำเลยลักทรัพย์ ซึ่งในประเด็นสำคัญของคดีด้วย เมื่อโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาด้วย การอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณานั้นจึงไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 196

ดังนี้ ศาลไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ เพราะโจทก์จะอุทธรณ์เฉพาะคำสั่งระหว่างพิจารณาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอุทธรณ์คำพิพากษาด้วย

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นคำถามสำคัญเพียงประเด็นเดียว คือ ศาลจะรับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์หรือไม่ โดยมีข้อสังเกตที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

ประการแรก นักศึกษาต้องวินิจฉัยก่อนว่า คำสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนและให้งดสืบพยานโจทก์เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือไม่ แล้วต้องวินิจฉัยต่อไปว่า เมื่อเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาแล้วโจทก์จะอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาโดยไม่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นสำคัญของคดีด้วยไม่ได้

ประการที่สอง นักศึกษาจำนวนมากไม่ทราบว่าต้องอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นสำคัญของคดีด้วย จึงตอบว่าอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาได้ เพราะอุทธรณ์ภายหลังที่ศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว

ประการที่สาม นักศึกษาบางส่วนสับสนกับคำสั่งระหว่างพิจารณาในคดีแพ่งในเรื่องการโต้แย้งคำสั่งศาล มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากตอบคำถามไม่ได้ ทั้งๆที่คำถามนี้ไม่ได้มีประเด็นซับซ้อน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่านักศึกษาไม่ทราบหลักกฎหมายและจับประเด็นคำถามไม่ได้ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 196 เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่อง การอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายที่บัญญัติหลักการไว้ค่อนข้างกว้าง จึงจำต้องอ่านคำวินิจฉัยของศาลเพื่อดูแนวการตีความหรือการอธิบายบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมท้ายเรื่องและแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง และหากมีเวลาว่างในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ควรเข้าไปรับฟังการบรรยายสอนเสริม เพื่อที่รับฟังในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งสามารถซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยกับอาจารย์ที่บรรยายสอนเสริมได้



กฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ชัดเงางาม

คำถาม

นางเจนนิเฟอร์ และนางเจนนี่ สัญชาติอเมริกัน ทำสัญญาจ้างแรงงานขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย นางเจนนิเฟอร์ และนางเจนนี่ เดินทางมาทำธุรกิจในประเทศไทย และเกิดผิดสัญญากันขึ้นในประเทศไทย และในสัญญาไม่ปรากฏ ชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าคู่กรณีประสงค์จะใช้กฎหมายใดบังคับแก่สัญญาดังกล่าว

กรณีนี้จะใช้กฎหมายใดมาบังคับแก่กรณี และหากคู่กรณีไม่อาจนำสืบได้ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับแก่กรณี ในเรื่องนี้มีอยู่เช่นไร ศาลจะดำเนินการอย่างไร

แนวตอบ

พระราชบัญญัติขัดกันของกฎหมาย

มาตรา 8 บัญญัติว่า “ในกรณีที่จะต้องใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับ ถ้ามิได้พิสูจน์กฎหมายนั้นให้เป็น ที่พอใจแก่ศาล ให้ใช้กฎหมายภายในแห่งประเทศสยาม”

มาตรา 13 บัญญัติว่า “ปัญหาว่าจะพึงใช้กฎหมายใดบังคับสำหรับสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญ หรือผลแห่งสัญญานั้น ให้วินิจฉัยตามเจตนาของคู่กรณี ในกรณีที่มิอาจหยั่งทราบเจตนาชัดแจ้งหรือโดยปริยายได้ ถ้าคู่สัญญามีสัญชาติ อันเดียวกัน กฎหมายที่จะใช้บังคับ ก็ได้แก่กฎหมายสัญชาติอันร่วมกันแห่งคู่สัญญา ถ้าคู่สัญญาไม่มีสัญชาติอันเดียวกัน ก็ให้ใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่สัญญานั้นได้ทำขึ้น

ถ้าสัญญานั้นได้ทำขึ้นระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทาง ถิ่นที่ถือว่าสัญญานั้นได้เกิดเป็นสัญญาขึ้น คือถิ่นที่คำบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอ ถ้าไม่อาจหยั่งทราบถิ่นที่วานั้นได้ ก็ให้ใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่จะพึงปฏิบัติ ตามสัญญานั้น”

อธิบาย

นางเจนนิเฟอร์ และนางเจนนี่ ต่างมีสัญชาติอเมริกัน ได้ทำสัญญาจ้างแรงงานขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย เดินทางมาประเทศไทยและได้เกิดผิดสัญญาขึ้นในประเทศไทย เมื่อในสัญญาไม่ปรากฏชัดแจ้งให้ใช้กฎหมายใดมาบังคับ อีกทั้งไม่สามารถหยั่งรู้โดยปริยายว่าคู่สัญญาจะให้ใช้กฎหมายใดมาบังคับแก่สัญญานี้ ตามพระราชบัญญัติขัดกัน มาตรา 13 จึงกำหนดให้ใช้กฎหมายสัญชาติอันร่วมกันนั้นบังคับแก่สัญญาก็คือกฎหมายอเมริกันบังคับแก่สัญญา เว้นแต่คู่กรณีไม่มีสัญชาติเดียวกันจึงจะใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่สัญญานั้นได้ทำขึ้น

กรณีดังกล่าวจะต้องใช้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มาบังคับกับสัญญานี้

แต่หากคู่กรณีไม่อาจนำสืบให้ศาลเห็นถึงกฎหมายดังกล่าวเป็นเช่นไร ตามมาตรา 8 พระราชบัญญัติขัดกัน กำหนดให้ใช้กฎหมายแห่งประเทศสยามก็คือประเทศไทยมาบังคับกับสัญญาฉบับนี้

หมายเหตุ

นักศึกษามักจะสับสนกรณีมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติการขัดกันของกฎหมาย ที่ลำดับการใช้กฎหมายที่จะนำมาบังคับแก่กรณี ในกรณีที่ไม่สามารถหยั่งรู้ถึงเจตนาของคู่สัญญาว่าจะให้ใช้กฎหมายใดมาบังคับกับสัญญา กฎหมายจึงกำหนดให้ใช้กฎหมายของประเทศอันเป็นสัญชาติร่วมกันของคู่กรณีก่อน และหากคู่กรณีมีสัญชาติต่างกัน จึงจะใช้กฎหมายของประเทศที่สัญญานั้นได้จัดทำขึ้น



วิเคราะห์ข้อสอบชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

คำถาม

แดงเข้าครอบครองและปลูกบ้านอยู่ในที่ดินมีโฉนดของดำมากกว่า 10 ปี จนแดงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น โดยการครอบครองปรปักษ์ ต่อมาดำขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นให้แก่ขาว ขาวมิได้ดำเนินการเพื่อแสดงสิทธิในที่ดินนั้นแก่แดง และแดงยังคงครอบครองที่ดินนั้นเช่นเดิม ต่อมาอีกกว่า 10 ปี หลังจากนั้นขาวถึงแก่ความตาย ฟาทายาทของขาวประสงค์ขับไล่แดงออกจากที่ดินนั้น โดยอ้างว่าตนมีสิทธิในที่ดินนั้นดีกว่าแดง

ให้วินิจฉัยว่า ข้ออ้างของฟ้าฟังขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

มาตรา 1299 วรรคสอง บัญญัติว่า “ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมีได้จดทะเบียนไว้ ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ และสิทธิอันยังมีได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก ผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว”

มาตรา 1382 บัญญัติว่า “บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซ้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์”

วินิจฉัยตามปัญหา แแดงเข้าครอบครองและปลูกบ้านอยู่ในที่ดินมีโฉนดของดำมากกว่า 10 ปี จนแดงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองปรปักษ์ เป็นการได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม ตามปพพ.มาตรา 1299 วรรค 2 สิทธิอันยังมีได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก ผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว ข้อเท็จจริงปรากฏว่าดำขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นให้แก่ขาว ขาวเป็นบุคคลภายนอก ผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว แแดงย่อมไม่อาจยกสิทธิที่ได้มานั้นต่อสู้ขาวได้ แต่เมื่อขาวมิได้ดำเนินการเพื่อแสดงสิทธิในที่ดินนั้นแก่แดง และแดงยังคงครอบครองที่ดินนั้นเช่นเดิมต่อมาอีกกว่า 10 ปี เช่นนี้ แแดงย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองปรปักษ์ ตามปพพ.มาตรา 1382 และยกขึ้นใช้ยันขาวได้ (นัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2595/2541) เมื่อขาวถึงแก่ความตาย ย่อมใช้ยันต่อฟาทายาทของขาวได้เพราะฟามีใช้บุคคลภายนอก ดังนั้น การที่ฟ้าประสงค์ขับไล่แดงออกจากที่ดินนั้นโดยอ้างว่าตนมีสิทธิในที่ดินนั้นดีกว่าแดงจึงฟังไม่ขึ้น

สรุป ข้ออ้างของฟ้าฟังไม่ขึ้น

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีการครอบครองปรปักษ์ 2 ตอน ตอนแรกแดงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ที่ดินของดำ แต่แดงยังมิได้จดทะเบียน จึงยกเป็นข้อต่อสู้ชาวบุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วไม่ได้ แต่ตอนที่ 2 แแดงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ที่ดินของขาว เมื่อขาวตายฟ้าทายาทของขาวเป็นผู้สืบสิทธิของขาวมิใช่บุคคลภายนอก แแดงจึงยกการได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ขึ้นต่อสู้ฟ้าได้ นักศึกษาต้องลำดับเหตุการณ์ให้ดี มิฉะนั้นอาจหลงประเด็นได้

คำถาม

หนึ่งเป็นเจ้าของที่ดินมือเปล่าแปลงหนึ่งมาเป็นเวลานานแล้ว โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ใด ต่อมาสองได้เข้าไปปลูกบ้านและทำกินในที่ดินดังกล่าวมาเป็นเวลา 3 ปีเศษแล้ว หนึ่งทราบเรื่องจึงดำเนินการขับไล่สองให้ออกไปจากที่ดินดังกล่าว แต่สองอ้างว่าตนได้ซื้อที่ดินแปลงนี้มาจากสาม แต่ความจริงสามไม่รู้เรื่องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เลย เช่นนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่าระหว่างหนึ่งกับสองใครมีสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวดีกว่ากัน เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1375 บัญญัติว่า “มาตรา 1375 ถ้าผู้ครอบครองถูกแย่งการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายไซ้ท่านว่าผู้ครอบครองมีสิทธิจะได้คืนซึ่งการครอบครอง เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเหนือทรัพย์สินดีกว่าซึ่งจะเป็นเหตุให้เรียกคืนจากผู้ครอบครองได้

การฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองนั้น ท่านว่าต้องฟ้องภายในปีหนึ่งนับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง”

ตามปัญหา หนึ่งเป็นเจ้าของที่ดินมือเปล่าแปลงหนึ่งมาเป็นเวลานานแล้ว โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ใด การที่สองเข้าไปปลูกบ้านและทำกินในที่ดินดังกล่าว ถือเป็นการแย่งการครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1375 วรรคหนึ่งแล้ว แม้ข้ออ้างของสองที่ว่าได้ซื้อที่ดินนั้นมาจากสามจะไม่เป็นความจริง แต่การที่สามได้แย่งการครอบครองมาจากหนึ่งเป็นเวลาถึง 3 ปีเศษ หนึ่งมิได้ฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองภายใน 1 ปี นับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1375 วรรคสอง สิทธิการฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองจึงสิ้นสุดลง

ฉะนั้น สองจึงมีสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวดีกว่าหนึ่ง

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้ ประเด็นของปัญหาเป็นเรื่องของการแย่งการครอบครอง การเรียกคืนซึ่งการครอบครองจึงต้องพิเคราะห์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1375 วรรคสอง ส่วนการอ้างว่าได้ซื้อที่ดินมือเปล่ามาจากผู้ใด จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญของประเด็นแต่ประการใด